

ที่ทำให้ผู้บริโภคมองเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญนั้น เห็นว่า ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒)^๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายถึง ข้อความที่ไม่ใช่ข้อความเท็จ แต่เป็นข้อความที่ขาดใจความสำคัญบางอย่างจนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวไม่ได้แสดงเหตุผลว่า ข้อความโฆษณาของสถาบันวิจัยคันคว้าวิชาการสังจิตใต้สำนึก จะทำให้ผู้บริโภคมองเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องใด แต่จากเหตุผลที่ระบุข้อความดังกล่าว “เป็นเรื่องของการสร้างกำลังใจ เมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วก็สามารถสร้างโอกาสได้โดยนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน บริษัทฯ ยอมรับว่าไม่ได้ทำได้ทุกคน” จึงสันนิษฐานได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า ข้อความดังกล่าวจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า เมื่อเข้ารับการอบรมแล้วจะสร้างพลังจิตนี้ได้ทุกคน ซึ่งในความเป็นจริงทำไม่ได้ทุกคน และจากที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าการฝึกอบรมหลักสูตรการสังจิตใต้สำนึกจะทำให้บุคคลผู้ได้รับการฝึกมีความเชื่อมั่นหรือมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น เมื่อมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตได้ดีขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพและการกระทำการใด ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูงนั้น เห็นว่า ข้อความดังกล่าวเมื่ออ่านแล้วจะทำให้เข้าใจได้ว่า เมื่อบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมจนสร้างพลังจิตนี้ได้แล้ว พลังจิตนี้จะช่วยให้บุคคลดังกล่าวควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้ และยังช่วยควบคุมเรื่องโชคและความสำเร็จได้ โดยขาดใจความสำคัญเรื่องพลังจิตนี้ทำไม่ได้ทุกคน และเรื่องการฝึกอบรมจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจในตนเองของผู้ได้รับการฝึก เมื่อมีความเชื่อมั่นหรือมั่นใจในตัวเองแล้วจึงจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตได้ดีขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคมองเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของหลักสูตรได้ นอกจากนี้ ข้อความว่า “ควบคุมบังคับบัญชาบุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น” เป็นข้อความที่มีความหมายไม่ตรงกับที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า “ไม่ได้เน้นว่าจะสามารถควบคุมได้ทุกเรื่อง ต้องการเน้นว่าถ้ามีความเป็นผู้นำมากขึ้น การตัดสินใจความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวจะทำให้สามารถควบคุมทีมงาน พาทีมงานไปรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ” กล่าวคือ อ่านแล้วจะทำให้เข้าใจได้ว่าพลังจิตนี้จะสามารถช่วยให้บังคับบัญชาบุคคลทั่วไปได้ แต่ที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงนั้นเป็นเรื่องที่เป็นผู้นำในทีมงานของตน ส่วนข้อความว่า “ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลังแห่งโชค

^๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๒

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม

ฯลฯ

ฯลฯ



และความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” เป็นข้อความที่มีความหมายโดยนัยที่แสดงว่าพลังจิตนี้จะทำให้ผู้ฝึกมีสุขภาพดีขึ้น และช่วยให้มีโชคและความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิต แต่ที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น กับเรื่องพลังจิตจะเพิ่มความมั่นใจในตัวเองของผู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งมีความหมายไม่ตรงกับที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักสูตรได้ ข้อความดังกล่าวของสถาบันวิจัยค้นคว้าวิชาการสังจิตได้สำนึก จึงเป็นข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นข้อความที่ไม่อาจแก้ไขได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งห้ามใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณาตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๒)^๙ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนข้อความ “พลังจิตนี้สามารถเปลี่ยนรูปโลหะได้ ก็ย่อมจะเปลี่ยนโชคชะตาได้เช่นกัน” และ “พลังจิตพิเศษนี้จะทำให้ช้อนงอได้” ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า เป็นการใช้ข้อความที่เป็นเท็จนั้น เห็นว่า ข้อความที่เป็นเท็จตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่สามารถพิสูจน์ความจริงตามคำโฆษณาได้ เมื่อพิจารณาข้อความดังกล่าวแล้วเห็นว่า ข้อความทั้งสองเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง กล่าวคือ พลังจิตไม่มีผลในการเปลี่ยนโชคชะตาของคน และสิ่งที่ทำให้ช้อนงอไม่ใช่พลังจิต แต่เป็นหลักการทางฟิสิกส์ ตามที่สถาบันวิจัยค้นคว้าวิชาการสังจิตได้สำนึกได้ให้การต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการชี้แจงเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ว่า “การงอช้อนนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนสามารถทำได้ เป็นหลักการทางฟิสิกส์ แต่ทางสถาบันฯ ต้องการเน้นให้เห็นว่าความสามารถดังกล่าวต้องเกิดความมั่นใจของคนประกอบด้วย เป็นพลังจิตที่เกิดจากจิตได้สำนึก” ข้อความที่กล่าวมานี้จึงเป็นข้อความที่เป็นเท็จ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ

^{๙-๑๐} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๒

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีอำนาจออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา

ฯลฯ

ฯลฯ

ฉบับดังกล่าว และเป็นข้อความที่ไม่อาจแก้ไขได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งห้ามใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณา ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๒๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ ที่ห้ามสถาบัน TISAR ใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณา จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๔/๒๕๕๕)

การพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการพิจารณากลับกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค เป็นการพิจารณาทางปกครองซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินการภายในของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การมีมติของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น เมื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการโดยรับฟังข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นไว้ อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว จึงถือได้ว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแล้วเช่นกัน

บทบัญญัติมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดให้ต้องมียกข้อประกอบทางกฎหมายครบสองประการก่อน คือ ประการที่หนึ่ง มีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และประการที่สอง การดำเนินคดีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม และได้กำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีดุลพินิจตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นหรือไม่ โดยไม่ได้เป็นบทบังคับให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะต้องดำเนินคดีทุกกรณี

เมื่อในการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประกอบการไม่แก้ไขความชำรุดบกพร่องของบ้านที่ผู้ฟ้องคดีซื้อ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่า ผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงที่จะแก้ไขความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบ้านของผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด จึงเห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจไม่ได้กระทำละเมิดสิทธิผู้บริโภค และมีมติไม่ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้ประกอบการธุรกิจ เช่นนี้ย่อมเป็นกรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใช้อำนาจดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบริษัท ล. ภายหลังจากได้รับโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ฟ้องคดีตรวจพบว่าบ้านมีข้อบกพร่องจากการก่อสร้างจึงแจ้งให้บริษัท แก้ไข แต่บริษัท แก้ไขงานบางรายการไม่ได้มาตรฐานและปฏิเสธที่จะแก้ไขงานบางรายการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเจรจาไกล่เกลี่ย และได้มีการนัดตรวจสอบสภาพบ้านของผู้ฟ้องคดี แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ต่อมา คณะอนุกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคได้มีมติให้เชิญผู้ฟ้องคดีและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมาชี้แจงข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ยในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ เมื่อถึงกำหนดนัด ผู้ฟ้องคดีไม่มา ส่วนผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ชี้แจงว่า ยินดีรับผิดชอบในการแก้ไขความชำรุดบกพร่องตามรายการที่แจ้งไว้ จำนวน ๗๕ รายการ ส่วนรายการที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งเพิ่มเติม จำนวน ๖๘ รายการ บริษัทฯ ขอไปทบทวน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณา ต่อมา จึงมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้พิจารณามีมติให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีแพ่งกับบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้ตกลงยินยอมที่จะแก้ไขความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบ้านของผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด การกระทำของบริษัทฯ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค จึงมีมติไม่ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่บริษัทฯ และให้ยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การไม่ดำเนินคดีแพ่งกับบริษัทฯ ไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้อายุติเรื่องดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้นำเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยได้มีการเชิญผู้ฟ้องคดีและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มาชี้แจงข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ย และเมื่อคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จนกระทั่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ดำเนินคดีแพ่งกับบริษัทฯ เพื่อบังคับให้บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมบ้านของผู้ฟ้องคดีตามรายการที่ผู้ฟ้องคดีแจ้ง โดยให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ประเมินราคา ถือเป็นกรณีที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาโดยรับฟังข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นไว้และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ซึ่งการดำเนินกระบวนการพิจารณา

ในชั้นของคณะกรรมการฯ เป็นการพิจารณาทางปกครองซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินการภายในของผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อนำไปสู่การมีมติของผู้ถูกฟ้องคดีอันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแล้ว

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายใดนั้น มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดให้ต้องมียกประกอบทางกฎหมายครบสองประการก่อน คือ ประการที่หนึ่ง มีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และประการที่สอง การดำเนินคดีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม และได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีดุลพินิจตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นหรือไม่ กรณีไม่ได้เป็นบทบังคับให้เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินคดีทุกกรณี เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวใช้ถ้อยคำว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดำเนินคดี” และเมื่อมีข้อเท็จจริงที่ครบองค์ประกอบทั้งสองประการดังกล่าวแล้วใช้ถ้อยคำว่า “คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานอัยการ...” ซึ่งถ้อยคำดังกล่าวเป็นการให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาว่าจะเห็นสมควรเข้าดำเนินคดีหรือไม่ โดยที่ถ้อยคำดังกล่าวจะต่างจากกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดำเนินการ ซึ่งกฎหมายจะใช้ถ้อยคำที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องกระทำการทันทีเมื่อมีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้เกิดขึ้น

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดี ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีโดยรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการฯ ที่ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและนำเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีมาประกอบการพิจารณา และที่ประชุมเห็นว่า บริษัทฯ ได้ตกลงยินยอมที่จะแก้ไขความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบ้านของผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด จึงเห็นว่าการกระทำของบริษัทฯ ไม่เป็นการกระทำละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ที่ประชุมจึงมีมติไม่ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่บริษัทฯ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีหนังสือตอบผู้ฟ้องคดีทราบตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมยุติเรื่อง กรณีจึงไม่อาจ

^{๑๑} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า การดำเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้



รับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้อำนาจดุลพินิจโดยปราศจากเหตุผลหรือเป็นไปตามอำเภอใจ แต่อย่างไรก็ดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๕/๒๕๕๕)

ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หาไม่แล้ว กรณีย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

แม้จะรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชย ค่าเสียหายนั้น ความเสียหายมิได้เป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทำเอกสารร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีสูญหายหรือการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าเกินสมควร แต่เกิดจากการที่ ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมิได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรณีผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน ในโครงการ ร. ของบริษัท อ. แต่บริษัทไม่สามารถก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ โดยได้ติดตาม สอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้ไปติดตามเรื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และได้รับแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องใหม่ โดยอ้างว่าคำร้องเดิมสูญหาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อนัดให้คู่กรณีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมาตามนัดแต่เพียงฝ่ายเดียว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนาย น. กรรมการผู้จัดการบริษัท อ. เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยพิพากษาให้นาย น. เป็นบุคคลล้มละลายนับแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๔ และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท อ. เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติ



ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และปรากฏว่าสิ้นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีจะขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายได้ จึงมีมติให้ยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำคำร้องและเอกสารของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สูญหาย จึงมิได้ติดตามเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขอรับชำระหนี้จากผู้ประกอบการได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้ดำเนินการนัดคู่กรณีซึ่งเป็นผู้ประกอบการมาเจรจาไกล่เกลี่ย แต่ก็มิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จจนกระทั่งวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่าจะเอกสารร้องเรียนสูญหาย คิดเป็นระยะเวลากว่า ๕ ปี กรณีดังกล่าวถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการตามข้อ ๕^๒ ข้อ ๖^๓ ข้อ ๗^๔ และข้อ ๘^๕ ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีเขียนคำร้องขึ้นใหม่ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเริ่มดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ นร ๐๓๐๔/๓๑๑๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ เชิญผู้ฟ้องคดีพบเจ้าหน้าที่เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย

^{๑๒-๑๔} ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๕ การรับหนังสือเข้า ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ดำเนินการรับหนังสือ และเสนอเลขาธิการลงนามเพื่อมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ โดยฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ดำเนินการส่งเรื่องให้ส่วนต่าง ๆ ตามที่เลขาธิการสั่งการ และส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับเรื่องลงรับเรื่องแล้ว เสนอผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในส่วนนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไปภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันรับหนังสือเข้า

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้อำนวยการภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนามในหนังสือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา หรือในหนังสือเชิญคู่กรณีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย

ข้อ ๗ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผลการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บังคับบัญชาแจ้งผลให้คู่กรณีทราบภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ข้อ ๘ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นสมควรให้ดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่เลขาธิการได้สั่งการดังกล่าว

ในกรณีที่เป็นการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้ง หากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้งมีมติ



กับคู่กรณีในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘ แต่เมื่อถึงกำหนดนัดมีเพียงผู้ฟ้องคดีที่ไปพบเจ้าหน้าที่ และได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ไว้ว่าประสงค์ให้มีการเรียกคู่กรณีเจรจาไกล่เกลี่ยอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรยุติเรื่องหรือให้ดำเนินคดีแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาภายใน ๑๐ วัน ซึ่งปรากฏว่ามีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรອງเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ครั้งที่ ๑๓๐-๑๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยมีมติให้ยุติเรื่องและนำเรื่องเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยมีมติยุติเรื่อง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ นร ๐๓๐๔/๑๕๓๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เห็นได้ว่า นับแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นัดไกล่เกลี่ยจนถึงวันที่แจ้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว รวมระยะเวลาประมาณ ๘ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๘^{๑๖} และข้อ ๙^{๑๗} ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ ถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

มีประเด็นปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทราบว่าที่ดินโครงการ ร. ของบริษัท อ. ติดงานอยู่ที่ธนาคาร ก. สาขาหลวง และเจ้าหน้าที่ธนาคาร ก. แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีติดต่อที่สำนักงานบังคับคดี จังหวัดหลวง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการ โดยได้มีหนังสือร้องเรียนผู้ประกอบการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บริโภค ต่อมา ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่ง

^{๑๖-๑๗} ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผลการเจรจาไกล่เกลี่ย คู่กรณีไม่สามารถตกลงรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรยุติเรื่อง หรือให้ดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ ที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติในการประชุมแต่ละครั้ง ให้หน่วยงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสรุปผลการประชุม และมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่แจ้งผู้บริโภคที่ร้องเรียนทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหนังสือภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา



พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนาย น. กรรมการผู้จัดการบริษัท อ. และคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท อ. แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้มีได้ไปติดตามเรื่องที่สำนักงานบังคับคดี จังหวัดลพบุรี ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ย่อมมีความรู้ความเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ประกอบกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจดำเนินการเองได้ อีกทั้งไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรอผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อนไปใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแต่อย่างใด ดังนั้น แม้จะรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายจากการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้บริโภคนั้นเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ความเสียหายดังกล่าวมิได้เป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำเอกสารร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีสูญหายหรือการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด แต่เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมิได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๓/๒๕๕๖)

ที่รับฝากไปรษณีย์ ณ อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ บางนา มิใช่ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต ดังนั้น การอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ณ ที่รับฝากไปรษณีย์ดังกล่าว จึงยังไม่ถือว่าเป็นการส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จนกว่าจะมีการประทับตราตามข้อ ๑๓.๑ และข้อ ๑๓.๒ ของระเบียบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ว่าด้วยบริการไปรษณีย์ตอบรับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ แต่ปรากฏหลักฐานว่า ที่ทำการไปรษณีย์บางนา (ซึ่งเป็นไปรษณีย์รับจ่ายที่รับผิดชอบในพื้นที่) ได้ติดตราลงทะเบียนรับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี

^{๑๔} พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

มาตรา ๘๑ เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายกำหนดเวลาให้อีกได้ไม่เกินสองเดือน



ยื่นคำอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสิบวันตามที่กำหนดในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดอุปกรณ์ลือคกันขโมยรถยนต์ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับหนังสือร้องเรียนว่าการโฆษณาอุปกรณ์ลือคกันขโมยรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการโฆษณาเกินความจริง ต่อมา คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้ข้อความว่า “...ดีพลัสลือค” เท่านั้นที่บริษัทประกันภัยชั้นนำ กล้ารับรอง “ความปลอดภัย...” “...การรับประกันความปลอดภัยสูงสุด ๓๑๐,๐๐๐ บาท ๓๖๕ วัน...” และข้อความว่า “...ได้รับสิทธิบัตรรับรองจากทั่วโลก...จีน...” ในการโฆษณาครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณา และได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบเป็นหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๒/๑๓๑๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเมื่อเวลา ๑๕.๔๐ นาฬิกา ของวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ที่รับฝากไปรษณีย์อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ บางนา โดยมีการประทับตราประจำวันในช่องที่ทำการรับฝากในใบตอบรับวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ เนื่องจากการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งยกอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่รับฝากไปรษณีย์ ณ อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ บางนา เป็นการดำเนินการของเอกชน ที่มีได้จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อีกทั้งมิใช่ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต เพราะหากเป็นที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตประเภทรับจ่ายจะมีรหัสของตนเอง หรือถ้าเป็นที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตประเภทรับฝากก็จะสามารถใช้รหัสไปรษณีย์ของไปรษณีย์รับจ่ายที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์รับจ่ายบางนา จึงปรากฏว่า ตามเอกสารการส่งจดหมายตอบรับของผู้ฟ้องคดี แม้ระบุว่าฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เนชั่นทาวเวอร์ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และมีรอยแก้ไขเป็น กันยายน ๒๕๕๒ แต่วันที่ตามรอยประทับของที่ทำการไปรษณีย์บางนา คือ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ สถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีส่งหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นเพียงผู้รวบรวมไปรษณีย์ภัณฑ์เพื่อนำส่งที่ทำการไปรษณีย์บางนาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับที่ ๑๑๗ ว่าด้วย บริการไปรษณีย์ตอบรับในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป ดังนั้น การอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่รับฝาก

ไปรษณีย์อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ บางนา จึงยังไม่ถือว่าเป็นการส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จนกว่าจะมีการประทับตราตามข้อ ๑๓.๑ และข้อ ๑๓.๒ ของระเบียบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับที่ ๑๑๗ ว่าด้วย บริการไปรษณีย์ตอบรับในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามคำสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ หากผู้ฟ้องคดีจะอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นอย่างช้า แต่ปรากฏหลักฐานว่า ที่ทำการไปรษณีย์บางนาได้ติดตราลงทะเบียนรับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสิบวันตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๔^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๓^{๒๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๒/๒๕๕๗)

ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไว้เป็นการเฉพาะ แต่ในการพิจารณาต้องดำเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร โดยเทียบเคียงกับบทบัญญัติเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเมื่อเทียบเคียงแล้วระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีควรเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ดังนั้น เมื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเสร็จจนมีมติให้ยุติเรื่องในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

^{๑๙} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔๔ การอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๓ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบวันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบคำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓ การยื่นอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ถือว่าวันที่ปรากฏในหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นอุทธรณ์



อย่างไรก็ตาม แม้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามคดีนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่าผู้ถูกร้องเรียนได้รับผิดโดยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำของตนตามสมควร และมีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟังได้ การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าดังกล่าวจึงหาเป็นเหตุให้มติดังกล่าวของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใด

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) ไปซ่อมกับบริษัท ฮ. หลังจากซ่อมแล้วเสร็จปรากฏว่าโน้ตบุ๊กยังคงมีปัญหา ผู้ฟ้องคดีจึงนำกลับไปซ่อมอีกหลายครั้ง ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งได้มีการเรียกผู้ฟ้องคดีและกรรมการผู้จัดการบริษัท ฮ. ไปให้ถ้อยคำเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ จากนั้นได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จนกระทั่งได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยบริษัท ฮ. ได้เสนอทางเลือกให้ผู้ฟ้องคดีที่จะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ ซึ่งมีส่วนลดโดยหักจากค่าบริการและค่าอะไหล่ที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระไปในครั้งแรก หรือหากประสงค์จะใช้โน้ตบุ๊กเครื่องเดิมก็จะให้ส่วนลดร้อยละ ๒๐ ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ตกลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้นำเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ร้องเรียนกล่าวหาบริษัท ฮ. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งนับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันนัดเจรจาไกล่เกลี่ย มีระยะเวลา ๓๑ วัน ในช่วงดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการออกหนังสือเรียกหรือประสานงานให้คู่กรณีทราบ ซึ่งตามหลักฐานบันทึกฉบับลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ปรากฏว่า คู่กรณีไม่สามารถตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงมีหน้าที่ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาว่าสมควรยุติเรื่องหรือสมควรดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการ

ต่อไป โดยต้องดำเนินการภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งการ ตามนัยข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นระเบียบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกาศกำหนดไว้ในขณะนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว จึงเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อผู้ฟ้องคดีนำกรณีดังกล่าว กลับมาร้องเรียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปอีกครั้งหนึ่ง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้ออกระเบียบภายใน กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค แต่ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลา การปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้ ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้ก็ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน จากผู้บริโภคไว้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องพิจารณาคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ภายในระยะเวลาอันสมควร ซึ่งเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง^{๒๑} พิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุผลจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาคำอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนด เวลาดังกล่าว เมื่อเทียบเคียงกับบทบัญญัติดังกล่าวแล้วเห็นว่า ระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณา เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีควรเป็นเวลา ๙๐ วัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำร้องเรียน ของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๒๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย กำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้ผู้กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว



จะต้องพิจารณาแล้วเสนอเรื่องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณามีคำสั่งให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน คือ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยุติเรื่องร้องเรียนในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนบริษัท ฮ. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อศูนย์อัยการคุ้มครองผู้บริโภคกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ต่อมา ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีและผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทผู้ถูกร้องเรียนได้ร่วมเจรจากันที่ศูนย์อัยการคุ้มครองผู้บริโภคกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด โดยฝ่ายผู้ถูกร้องเรียนเสนอซ่อมฮาร์ดดิสก์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่คิดค่าอะไหล่และค่าบริการ ตลอดจนรับประกันการใช้งานเฉพาะฮาร์ดดิสก์ให้เป็นเวลา ๓ เดือน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอม และประสงค์ให้บริษัทชดใช้ราคาค่าแบตเตอรี่ ฝาประกอบเครื่อง รวมทั้งค่าบริการที่เกิดจากการนำเครื่องเข้าซ่อมครั้งแรกเป็นเงิน ๑๐,๙๘๒.๑๖ บาท จำนวนเงินตามใบเสนอราคาครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๒๓,๑๒๔.๘๔ บาท และจำนวนเงินตามราคาฮาร์ดดิสก์ที่เสนอเป็นเงิน ๘,๑๖๐.๘๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๒,๒๖๗.๘๘ บาท โดยชดใช้ราคาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ แต่บริษัทผู้ถูกร้องเรียนได้เสนอชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ด้วยการซ่อมหรือเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและรับประกันอีก ๓ เดือน ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ไม่ประสงค์จ่ายค่าซ่อมและค่าอะไหล่ในการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีที่เห็นว่า ข้อเสนอของบริษัทเป็นการเยียวยาความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่เหมาะสมแล้ว เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทผู้ถูกร้องเรียนได้รับผิดชอบด้วยการยอมชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำของตนตามสมควร และมีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟังได้ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร แต่การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าดังกล่าว ยังรับฟังไม่ได้ว่าทำให้หมัดของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๔/๒๕๕๗)

๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง

การขายทอดตลาดเป็นการขายโดยเปิดเผย ใครให้ราคาสูงผู้ทอดตลาดก็จะขายสินค้าให้กับผู้นั้น วิธีการขายทอดตลาดจึงต้องมีการชักชวนให้หลาย ๆ คนมาสู่ราคาหรือมาซื้อสินค้า การขายทอดตลาดจึงอยู่ในความหมายของการขายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยที่วิธีการขายทอดตลาดจะต้องมีการโฆษณาเพื่อชักชวนคนมาซื้อ จึงถือว่าการโฆษณาเพื่อชักชวนดังกล่าวรวมอยู่ในความหมายของคำว่าประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติเดียวกัน ฉะนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค จึงย่อมใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ด้วย

การออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ กำหนดให้ผู้ทอดตลาดจะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสองในฉลากสินค้า ซึ่งเป็นข้อมูลรายละเอียดประจำรถที่มีอยู่ในคู่มือจดทะเบียนรถอยู่แล้ว และเป็นรายละเอียดที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำมาให้ขายทอดตลาดทราบได้อยู่แล้ว ผู้ทอดตลาดสามารถแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ได้โดยไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนประกอบกับรายละเอียดดังกล่าวเป็นสาระสำคัญที่ผู้เข้าประมูลซื้อรถยนต์จำเป็นต้องทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการประมูลซื้อ ไม่ได้กำหนดไว้จนเกินความจำเป็นที่จะเป็น การสร้างภาระให้ผู้ประกอบการ อีกทั้งการขายทอดตลาดเป็นการขายโดยวิธีการชักชวนให้คนหลายคนเข้าสู่ราคา บุคคลใดให้ราคาสูงสุดก็จะขายสินค้าให้แก่ผู้นั้น การระบุรายละเอียดดังกล่าวในฉลากสินค้า จึงไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้ผู้ทอดตลาดไม่สามารถขายสินค้าเกินกว่าราคาขั้นต่ำได้ ดังนั้น การบังคับใช้ประกาศดังกล่าวกับการขายรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสองด้วยวิธีการขายทอดตลาดด้วย จึงไม่ได้สร้างภาระให้กับผู้ทอดตลาดเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ทอดตลาดและผู้ค้าของเก่า) จะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในฉลากสินค้า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจประเภทซื้อ-ขายรถยนต์ โดยการประมูล



ขายทอดตลาดรถยนต์ทุกชนิดเห็นว่า การบังคับให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำฉลากจะเป็นการเพิ่มภาระประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ประกอบกิจการตามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่มีหน้าที่จัดทำฉลากตามประกาศดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ประกาศดังกล่าวใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีด้วยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์เกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ตามฉลากได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๓^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ บัญญัติความหมาย ของคำว่า “ขาย” กว้างกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕๓^{๒๓} ส่วนการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙^{๒๔} ได้บัญญัติวิธีการขายทอดตลาดไว้แตกต่างจากมาตรา ๔๕๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน โดยผู้ทำการขายทอดตลาดไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน แต่ผู้ทำการขายทอดตลาดทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขายทรัพย์สิน ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำมาขายทอดตลาด แต่ก็เป็นตัวกลางหรือตัวแทนในการขาย และวิธีการขายทอดตลาดผู้ขายไม่ได้มีการติดต่อกับคนซื้อเหมือนสัญญาธรรมดา แต่เป็นการนำทรัพย์สินออกขายโดยให้ผู้ซื้อสุ่มราคากัน การขายทอดตลาดเป็นการขายโดยเปิดเผย ใครให้ราคาสูงผู้ทอดตลาดก็จะขายสินค้าให้กับผู้นั้น วิธีการขายทอดตลาดจึงต้องมีการชักชวนให้คนหลาย ๆ คนมาสุ่มราคาหรือมาซื้อสินค้า

^{๒๒} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ขาย” หมายความว่ารวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้ส่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

“โฆษณา” หมายความว่า กระทำการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในการการค้า

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๓-๒๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๕๓ อันว่าซื้อขายนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย

มาตรา ๕๐๙ การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังมีได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใด ท่านว่าผู้สุ่มราคาจะถอนคำสุ่มราคาของตนเสียก็ยังไม่ถอนได้

การขายทอดตลาดจึงอยู่ในความหมายของการขายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และเมื่อพิจารณาความหมายของคำว่า “ผู้ประกอบการธุรกิจ” ตามความหมายในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ที่หมายความถึง ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามา ในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วยแล้ว ดังเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา ๕๑๐^{๒๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติให้ผู้ซื้อจะต้องทำตามคำโฆษณาบอกขาย อันแสดงได้ว่า ในการขายทอดตลาดนั้น ผู้ขายทอดตลาดอาจจะกำหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์บางอย่างให้ผู้ซื้อ ต้องปฏิบัติก็ได้ โดยการกำหนดดังกล่าวผู้ขายทอดตลาดอาจกำหนดไว้ในคำโฆษณาซึ่งจะเป็น ประกาศหรือเอกสารแจกก็ได้ ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา ๓ ได้ให้ความหมาย ของคำว่า “โฆษณา” ว่าหมายความถึง กระทำการไม่ว่าวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ ข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และแม้การขายทอดตลาดจะมีใช้การประกอบธุรกิจ โฆษณาโดยตรง แต่ด้วยวิธีการขายทอดตลาดจะต้องมีการโฆษณาเพื่อชักชวนคนมาซื้อ จึงถือว่าการ โฆษณาเพื่อชักชวนผู้มาซื้อสินค้านั้นรวมอยู่ในความหมายของคำว่า การประกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ด้วย ฉะนั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว จึงเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค ใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติควบคุม การขายทอดตลาดและคำของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ด้วย

ส่วนกรณีและผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การกำหนดให้ผู้ขายทอดตลาดรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์ มือสองเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ทำให้ต้นทุนของผู้ฟ้องคดีเพิ่มสูงขึ้น เป็นการเพิ่มภาระ แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับพิพาท กำหนดให้ระบุข้อมูล ในฉลากสินค้าเกี่ยวกับ (๑) วันจดทะเบียน (๒) เลขทะเบียน (๓) เลขตัวรถ (๔) เลขเครื่องยนต์ (๕) ยี่ห้อรถ (๖) ยี่ห้อเครื่องยนต์ (๗) สี (๘) ประเภทของรถ (๙) ชนิดเชื้อเพลิง (๑๐) ลำดับ เจ้าของรถ (๑๑) ภาระผูกพันของรถยนต์ที่มีอยู่ในวันจำหน่าย (ถ้ามี) (๑๒) ชื่อประเภทหรือชนิด ของสินค้า (๑๓) ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ประกอบธุรกิจ (๑๔) ขนาดหรือปริมาณ (๑๕) วิธีใช้ (๑๖) ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ (๑๗) ค่าเตือน (ถ้ามี) (๑๘) วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ (๑๙) ราคา ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายละเอียดประจำรถที่มีอยู่ในคู่มือจดทะเบียนรถ อยู่แล้ว และเป็นรายละเอียดที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำมาให้ขายทอดตลาดทราบดีอยู่แล้ว ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นตัวแทนในการขายทอดตลาดสามารถแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ระบุ

^{๒๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๑๐ ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดจะต้องทำตามคำโฆษณาบอกขาย และตามความข้ออื่น ๆ ซึ่งผู้ทอดตลาด ได้แถลงก่อนประเดิมการสุ้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายไป



รายละเอียดต่าง ๆ ได้ โดยไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว เป็นสาระสำคัญที่ผู้เข้าประมูลซื้อรถยนต์จำเป็นต้องทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการประมูลซื้อ การกำหนดรายละเอียดข้อมูลในฉลากจึงไม่ได้กำหนดไว้จนเกินความจำเป็นที่จะเป็นการสร้างภาระให้ผู้ประกอบการ ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การกำหนดให้ระบุราคาในฉลาก ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขายรถยนต์เกินราคาในฉลากได้นั้น เห็นว่า การขายทอดตลาดเป็นการขายโดยวิธีการชักชวนให้คนหลายคนเข้าสู่อำนาจ ใครให้ราคาสูงสุดก็จะขายสินค้าให้ผู้นั้น ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถกำหนดเพียงราคาเริ่มต้นในการประมูลได้ และผู้เข้าประมูลก็จะเข้าสู่อำนาจกันเอง การกำหนดให้ระบุราคาขั้นต่ำจึงไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขายสินค้าเกินกว่าราคาขั้นต่ำได้ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับพิพาท โดยกำหนดให้ประกาศดังกล่าวบังคับใช้กับการขายรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสองด้วยวิธีการขายทอดตลาดด้วย จึงไม่ได้สร้างภาระให้กับผู้ฟ้องคดีเกินสมควร และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการขายรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสองด้วยวิธีการขายทอดตลาดอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับพิพาทเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยังไม่มีเหตุให้ศาลต้องเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๙/๒๕๕๘)



บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การควบคุมอาคาร

๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

๑.๑.๑ กฎกระทรวง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

การพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารจะต้องพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย หรือกฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยพื้นที่ที่จะได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารนั้นต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าอาคารที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะก่อสร้างมีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งต้องห้ามมิให้ก่อสร้างตามกฎหมายกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแกใหญ่ ตำบลแสงพันธ์ ตำบลในเมือง และตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตเพื่อก่อสร้างเป็นการก่อสร้างทับบริเวณลานจอดรถเดิมซึ่งยังไม่ได้ขอยกเลิกหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารพิพาทจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจค้าปลีกใช้ชื่อทางการค้าว่า “เทสโก้ โลตัส” ผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารที่ถนนทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์-สังขละ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นสำนักงานพาณิชย์ ตลาดสด ห้องเย็น ที่จอดรถ เบเกอร์ และมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรถ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบรับแจ้ง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๖ เพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ห้างเทสโก้โลตัส คุ่มค่า (Value City Mall) ซึ่งมีพื้นที่อาคารทั้งหมด ๓,๒๒๓ ตารางเมตร ที่บ้านเลขที่ ๑๙ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นอาคารชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร สำนักงาน ห้องเย็น เบเกอร์ ที่จอดรถ มหรสพ และได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เพื่อขออนุญาตตัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า บริเวณที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นพื้นที่จอดรถของห้างเทสโก้โลตัสตามใบรับแจ้ง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๖ ไม่มีเอกสารแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน และอาคารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างเข้าข่ายอาคารประเภทเพื่อการพาณิชย์กรรมค้าปลีกค้าส่ง อยู่ในบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ตามกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแกใหญ่ ตำบลแสงพันธ์ ตำบลในเมือง และตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการการค้าปลีกค้าส่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบรับแจ้ง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน ๑๘๘ คัน ซึ่งคำนวณตาม

